



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS

Assessoria Jurídica

Av. Dra. Ruth Cardoso, 7123, - Bairro Pinheiros - São Paulo/SP - CEP 05425-070

Telefone: 30959595

Manifestação

SUB-PI/G

Senhor Subprefeito

Vieram os autos a esta Assessoria Jurídica para análise da regularidade jurídica da fase preparatória da licitação destinada à contratação de empresa especializada em engenharia para execução de obras de revitalização em área pública, com manutenção de equipamentos e correção de acessibilidade na Praça Benedito Calixto, no âmbito da Subprefeitura de Pinheiros.

Inicialmente, cumpre consignar que a presente manifestação restringe-se ao exame jurídico dos aspectos formais, documentais e procedimentais do processo administrativo, em observância às atribuições da Assessoria Jurídica previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, não abrangendo a análise dos critérios técnicos de engenharia, orçamentários, de composição de custos, quantitativos, especificações do objeto, conveniência e oportunidade administrativas, tampouco dos estudos técnicos que fundamentaram a contratação, matérias cuja responsabilidade recai sobre os órgãos técnicos competentes que as subscrevem.

Consta dos autos a documentação exigida para a fase preparatória da contratação, dentre a qual se destacam o Documento de Formalização da Demanda – DFD, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, planilha orçamentária referencial, cronograma físico-financeiro, memória de cálculo, matriz de riscos, relatório fotográfico, nota de reserva de recursos, indicação do agente público responsável pela condução do certame, bem como as minutas do edital e do despacho autorizatório.

Verifica-se, ainda, que a Coordenadoria de Administração e Finanças – CAF procedeu à análise da instrução processual e consignou que os setores técnicos competentes (CPO, CAF e CPL) atestaram a compatibilidade do edital e da futura contratação com as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente quanto às especificações técnicas do objeto, projeto, orçamento, qualificação econômico-financeira, critérios de medição e pagamento, garantias e demais aspectos inerentes à contratação de obras e serviços de engenharia.

No tocante à minuta do edital, verifica-se que esta contempla os requisitos essenciais previstos na Lei Federal nº 14.133/2021, estando adequada, em tese, ao regime jurídico aplicável, não se identificando, sob o prisma estritamente jurídico, cláusulas que obstem o prosseguimento do certame.

Quanto à previsão de visita técnica facultativa, observa-se que o edital encontra-se em consonância com o artigo 38 da Lei Municipal nº 17.273/2020, ao facultar sua realização e admitir, em substituição, declaração formal de pleno conhecimento das condições de execução do objeto, assinada pelo responsável técnico da licitante.

Também merece registro a opção pela realização da licitação na forma presencial. Nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto Municipal nº 62.100/2022, as licitações são preferencialmente eletrônicas, admitindo-se, contudo, a forma presencial quando devidamente motivada e autorizada pela autoridade competente. No caso

concreto, a justificativa apresentada pela unidade técnica demonstra o enquadramento da contratação na hipótese prevista no artigo 1º, inciso II, da Portaria SIURB nº 16/2023, considerando o valor estimado da contratação superior a R\$ 1.000.000,00 e as características da planilha orçamentária, circunstância que autoriza a adoção da modalidade presencial, desde que observadas as exigências regulamentares quanto ao registro da sessão pública.

Consta, igualmente, a indicação do Agente de Contratação e da Comissão de Contratação, regularmente instituídos pela Portaria nº 23/SUB-PI/GAB/2026, inexistindo óbice jurídico à sua designação para condução do certame.

Diante do exposto, considerando a documentação constante dos autos, as manifestações técnicas exaradas pelas unidades competentes e a conformidade, em tese, da instrução processual com a Lei Federal nº 14.133/2021, com o Decreto Municipal nº 62.100/2022, com a Lei Municipal nº 17.273/2020 e demais normas aplicáveis, **esta Assessoria Jurídica não vislumbra óbice jurídico ao prosseguimento do feito**, manifestando-se favoravelmente à aprovação da minuta do edital (SEI nº 160038043) e da minuta de despacho autorizatório (SEI nº 160077875), submetendo-se os autos à apreciação da autoridade competente para deliberação.



Claudio R. Faustino

Diretor(a) I

Em 26/06/2026, às 10:43.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **160111990** e o código CRC **5F11EFF1**.
